

Bauvergabe · Münster

Klinikum Lindenberg Münster gGmbH

LBM-2026-01 · Dokumentenregister

01-vergabeunterlagen/01_Projektauftrag.docx	4
01-vergabeunterlagen/02_Planungsstand_Risikovermerk.docx	5
01-vergabeunterlagen/03_Leistungsbeschreibung_Arbeitsstand.docx	6–9
01-vergabeunterlagen/04_Teilnahme_und_Wertung.docx	10–11
01-vergabeunterlagen/05_Bauvertrag_Entwurf.docx	12–13
01-vergabeunterlagen/06_Freigabe_offene_Punkte.eml	14
01-vergabeunterlagen/07_Mengen_Preisblatt.csv	15–16
02-vergabeverfahren/01_Bekanntmachungsprotokoll.docx	17
02-vergabeverfahren/02_Bieterfrage_Boden.eml	18
02-vergabeverfahren/03_Berichtigung_01.docx	19
02-vergabeverfahren/03_Berichtigung_01.pdf	20
02-vergabeverfahren/04_Angebotseingang.csv	21
02-vergabeverfahren/05_Wertungsvermerk_erster_Stand.docx	22
02-vergabeverfahren/06_Vorabinformation.docx	23
02-vergabeverfahren/06_Vorabinformation.pdf	24
03-bieterarbeit/01_Angebotsentscheidung.docx	25
03-bieterarbeit/02_Angebotskalkulation.xlsx	26–27

Bauvergabe · Münster

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH

LBM-2026-01 · Dokumentenregister

03-bieterarbeit/03_Eignung_Kapazitaeten.docx	28
03-bieterarbeit/04_Angebotsschreiben.docx	29
03-bieterarbeit/05_Nachforderung.eml	30
03-bieterarbeit/06_Antwort_Aufklaerung.eml	31
04-rechtsschutz/01_Mandatsauftrag.eml	32
04-rechtsschutz/02_Ruege_Entwurf.docx	33
04-rechtsschutz/02_Ruege_Entwurf.pdf	34
04-rechtsschutz/03_Nichtabhilfe.eml	35
04-rechtsschutz/04_Nachpruefungsantrag_Entwurf.docx	36–37
04-rechtsschutz/05_Fortgang_Aktennotiz.docx	38
05-nachtragsmanagement/01_Zuschlag_Vertragsbaseline.docx	39
05-nachtragsmanagement/01_Zuschlag_Vertragsbaseline.pdf	40
05-nachtragsmanagement/02_Anordnung_Planrevision.eml	41
05-nachtragsmanagement/03_Nachtragsangebot.docx	42
05-nachtragsmanagement/04_Aufmass_N01.csv	43
05-nachtragsmanagement/05_Bauablauf_Protokoll.docx	44
05-nachtragsmanagement/06_Nachtragskosten.xlsx	45

Bauvergabe · Münster

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH

LBM-2026-01 · Dokumentenregister

05-nachtragsmanagement/07_Pruefantwort.eml	46
05-nachtragsmanagement/08_Abschlagsrechnung.docx	47
05-nachtragsmanagement/08_Abschlagsrechnung.pdf	48
05-nachtragsmanagement/09_Abnahmeprotokoll.docx	49

Projektauftrag und Finanzierung

28.09.2026

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · Lindenbogen 18, 48155 Münster

1. Beschluss vom 28. September 2026

Die Geschäftsführung beauftragt die Vergabestelle mit der Vorbereitung des Vorhabens „Klinikum Lindenbogen Münster – Ambulanzneubau und Krankenhausapotheke“. Der Neubau umfasst 8200 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Das Gebäude enthält eine interdisziplinäre Ambulanz, Diagnostikbereiche und bauliche Räume für die Krankenhausapotheke. Der Altbau bleibt während der Rohbauarbeiten in Betrieb. Apothekenbetrieb, Arzneimittelbeschaffung und medizinische Großgeräte werden nicht mit dem Rohbaulos vergeben.

Der vollständige Bauauftrag wird mit 40.000.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer geschätzt. Die Kostenermittlung schließt sämtliche funktional zusammengehörenden Baugewerke, die bereits festgelegten Bauabschnitte und vorhersehbare Optionen ein. Planungsleistungen und Grundstückserwerb sind gesondert ausgewiesen. Die Schätzung für Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau beträgt 7.800.000,00 EUR netto. Sie ist eine interne Budgetgröße und wird nicht als Bieterpreis ausgegeben. Die Losbildung bleibt vor Veröffentlichung freizugeben.

2. Gesellschaft und öffentlicher Zweck

Die Stadt Münster hält alle Geschäftsanteile, bestellt die Mehrheit des Aufsichtsrats und übt die gesellschaftsrechtliche Kontrolle aus. Der Gesellschaftsvertrag verpflichtet die Gesellschaft zur dauerhaften bedarfsgerechten stationären und ambulanten Versorgung unabhängig von der individuellen Rentabilität einzelner Fachabteilungen. Ausschüttungen an Gesellschafter sind ausgeschlossen. Ein kommunaler Betrauungsbeschluss und ein jährlicher Ausgleich nachgewiesener ungedeckter Gemeinwohlkosten liegen der Geschäftsführung vor. Der Ausgleich ersetzt keine freie Gewinnerzielungsgarantie für beliebige Projekte. Die Vergabestelle soll die Unterlagen zur Einordnung nach Paragraph 99 Nummer 2 GWB in die Vergabeakte nehmen; die Beteiligungsquote allein ist nicht als Begründung ausreichend.

3. Auftrag und Zuständigkeit

Roswitha Klapper führt das Verfahren. Benedikt Faltenwurf koordiniert Planung, Mengen und technische Freigaben. Änderungen an Kosten oder Vertragsumfang werden nur durch Dr. Ottilie Knorren oder eine dokumentiert bevollmächtigte Vertretung erklärt. Das Planungsbüro hat keine Vollmacht, vergütungspflichtige Zusatzleistungen zu beauftragen. Die Veröffentlichung ist nach der Vergabereifepfung für den 12.10.2026 vorgesehen. Es gibt bisher weder eine Bekanntmachung noch einen Vertrag. Ein vorab versandter Arbeitsstand wird nicht rückwirkend zur veröffentlichten Fassung erklärt.

Dr. Ottilie Knorren, Geschäftsführung

Planungsstand, Schnittstellen und offene Baugrundfrage

06.10.2026

Faltenwurf Planen GmbH · Projekt LBM-2026-01

1. Technischer Arbeitsstand

Die Vorbemessung des Tragwerks liegt in Revision P03 vor. Die Positions- und Mengenliste vom 5. Oktober nennt die Mengen für den Rohbau. Ausführungsreife Details der Gründung werden erst nach ergänzender Baugrunderkundung freigegeben. Ein Bodenaustausch ist in der aktuellen Mengenliste nicht enthalten. Für den östlichen Baugrubenrand fehlt ein ergänzender Aufschluss. Dort wurde bei der Besichtigung dunkle Auffüllung angetroffen; eine abfallrechtliche Einstufung liegt noch nicht vor. Niemand hat eine belastbare pauschale Entsorgungsklasse für das gesamte Grundstück festgestellt.

Die Zufahrt kreuzt werktags zwischen 06:30 und 08:00 Uhr den Lieferverkehr der Bestandsapotheke. Rettungswege müssen ohne Voranmeldung jederzeit frei bleiben. Staubschutz, Erschütterungsmessung und die Abschottung zum laufenden Klinikbetrieb sind mit der Krankenhaushygiene abzustimmen. Die Klinik hat eine lärmempfindliche Diagnostik von 09:00 bis 12:00 Uhr gemeldet. Noch fehlt die Bestätigung, welche Geräte tatsächlich vibrationskritisch sind.

2. Dokumentenregister

Plan P03 beschreibt die Bauteilgeometrie; die vorliegende Textfassung enthält keine prüffähige Statik. Das Brandschutzkonzept BS02 ist mit dem Tragwerksentwurf abzugleichen. Der Baugrundbericht BG01 enthält nur die vorhandenen Aufschlüsse. Die Vergabestelle hat am 6. Oktober um eine Ergänzung der fehlenden Erkundung vor Veröffentlichung gebeten. Eine Mengenliste ohne zugehörige Bauteil- und Messregeln ist nicht freigabefähig. Ich werde die offenen Punkte bis 9. Oktober schriftlich zurückmelden.

3. Schnittstellen im Leistungsverzeichnis

Die Position Leitungsdurchführungen umfasst ausschließlich die Rohbauöffnungen der abgestimmten Durchbruchliste. Leitungsinstallation, Abschottung nach Installation und technische Inbetriebnahme werden anderen Losen zugeordnet. Vorhaltekosten und Gerüstleistungen müssen hinsichtlich Umfang und Zeitraum eindeutig beschrieben werden. Eine Klausel „sämtliche sonstigen Leistungen sind enthalten“ ist in dieser Fassung nicht vorgesehen. Die Bauteilqualitäten sind in einem eigenen Material- und Bauteilblatt festzulegen; Kurztexte der Mengentabelle ersetzen dieses Blatt nicht.

Benedikt Faltenwurf

Leistungsbeschreibung Rohbau – Arbeitsstand vor Freigabe

06.10.2026

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · LBM-2026-01 · Revision U03

1. Vorbemerkungen und Leistungsgrenzen

Gegenstand ist Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau. Der Auftragnehmer koordiniert seine Arbeiten mit den benannten Nachbargewerken; eine Übernahme ihrer Leistungen ist damit nicht verbunden. Der Bauleiter dokumentiert Aufmaße vor dem Verdecken. Transport- und Entsorgungsleistungen setzen die konkret benannte Einstufung und Annahmestelle voraus. Der derzeit fehlende Aufschluss am östlichen Baugrubenrand ist vor Freigabe dieser Fassung zu ergänzen. Der Auftraggeber stellt die geprüften Ausführungspläne rechtzeitig zur Verfügung. Geänderte Pläne erhalten eine eindeutige Revision und ein Freigabedatum.

2. Position 01.01

Baustelleneinrichtung einschließlich Rückbau. Vorgesehene Menge: 1 psch. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

3. Position 02.01

Aushub getrennt nach Bauabschnitten; Bodenklasse durch Homogenbereiche ersetzt. Vorgesehene Menge: 13500 m³. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

4. Position 02.02

Transport unbelasteten Aushubs zur benannten Annahmestelle. Vorgesehene Menge: 4000 m³. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

5. Position 02.03

Tragschicht aus güteüberwachtem Mineralgemisch. Vorgesehene Menge: 2000 m³. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

6. Position 03.01

Ortbeton in Gründung, Wänden und Decken nach Bauteilliste. Vorgesehene Menge: 4500 m³. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

7. Position 03.02

Betonstahl liefern, schneiden, biegen und einbauen. Vorgesehene Menge: 650000 kg. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

8. Position 03.03

Schalung einschließlich Aussparungen nach freigegebenem Plan. Vorgesehene Menge: 18000 m². Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

9. Position 04.01

Mauerwerkswände nach Wandtypenliste. Vorgesehene Menge: 3100 m². Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

10. Position 04.02

Deckenelemente einschließlich Montage nach Statik. Vorgesehene Menge: 8200 m². Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

11. Position 05.01

Abdichtung erdberührter Bauteile nach Abdichtungskonzept. Vorgesehene Menge: 2400 m². Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

12. Position 05.02

Perimeterdämmung mit nachgewiesenen Eigenschaften. Vorgesehene Menge: 2200 m². Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

13. Position 06.01

Baulogistik, Gerüste und temporäre Schutzmaßnahmen. Vorgesehene Menge: 1 psch. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

14. Position 06.02

Koordinierte Leitungsdurchführungen nach Durchbruchliste. Vorgesehene Menge: 120 St. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

15. Position 06.03

Fugenabdichtung mit dokumentiertem Systemnachweis. Vorgesehene Menge: 200 m. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

16. Position 07.01

Fertigteiltreppen nach freigegebener Treppenliste. Vorgesehene Menge: 90 St. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

17. Position 08.01

Bestands- und Revisionsunterlagen sowie vereinbarte Prüfleistungen. Vorgesehene Menge: 1 psch. Die Menge ist anhand der Bauteilliste P03 nachzurechnen. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeführte, nachgewiesene Leistung in der angegebenen Einheit; für Pauschalpositionen gilt der vollständig beschriebene Umfang. Schnittstellen und erforderliche Freigaben ergeben sich aus den nachfolgenden besonderen Regeln.

18. Material- und Bauteilblatt

Der Betonansatz unterscheidet im endgültigen LV die Gründungsbauteile, Wände und Decken nach den aus Statik und Expositionsbedingungen abgeleiteten Eigenschaften. Die zusammengefasste Mengentabelle enthält derzeit noch keine endgültige Aufteilung. Für Abdichtung, Dämmung und Mauerwerk fehlen die endgültigen freigegebenen Bauteiltypen. Diese Fassung bleibt deshalb ein prüfbarer Arbeitsstand und ist noch keine vollständige ausschreibungsreife technische Planung. Konkrete Typen, Nachweise und Messregeln sind durch die zuständigen Planer zu ergänzen. Eine Marke wird nicht verbindlich vorgeschrieben.

19. Betrieb und Nachweise

Tagesbezogene Sperrzeiten und Hygienemaßnahmen werden mit der Klinikbetriebsleitung schriftlich abgestimmt. Der Auftragnehmer dokumentiert seine Staubschutzkontrollen und meldet eine Beeinträchtigung von Rettungswegen unverzüglich. Die Rohbauabnahme ist keine arzneimittelrechtliche Betriebsfreigabe der Krankenhausapotheke.

Die Arbeitsunterlagen enthalten kein elektronisch validiertes GAEB-Austauschdokument. Eine CSV oder Excel-Datei darf nicht durch bloßes Umbenennen als GAEB-Datei ausgegeben werden.

Teilnahmebedingungen und vorgesehene Wertungsmethode

06.10.2026

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · Vergabeverfahren LBM-2026-01 · Entwurf vom 6. Oktober 2026

1. Verfahren, Leistung und Kommunikation

Vorgesehen ist ein offenes Verfahren für Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau. Angebote werden ausschließlich über den in der Bekanntmachung zu benennenden elektronischen Zugang abgegeben. Die folgenden Daten sind Vorbereitungsdaten: Versand der Bekanntmachung 12.10.2026; ursprünglicher Angebotsschluss 16.11.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist zunächst bis 31. Januar 2027. Eine gewöhnliche E-Mail ersetzt die elektronische Angebotsabgabe nicht. Rückfragen sind über den Kommunikationsbereich einzureichen und werden bei allgemeiner Bedeutung allen Interessenten gleichzeitig zugänglich gemacht.

2. Eignung und Kapazitäten

Der Bieter erklärt seine berufliche Befähigung, das Nichtvorliegen einschlägiger Ausschlussgründe und die Verfügbarkeit der für das Los benötigten personellen und technischen Mittel. Als Erfahrung werden zwei vergleichbare Rohbauleistungen der letzten fünf Jahre mit Auftraggeberkontakt, Leistungszeit, eigenem Anteil und Art des Bauwerks verlangt. Identische Gebäude oder Referenzen ausschließlich aus Münster werden nicht verlangt. Der Auftraggeber berücksichtigt eine nachvollziehbare Vergleichbarkeit auch bei anders bezeichneten Gebäuden. Weitergehende Nachweise werden von aussichtsreichen Bietern nach Maßgabe der geltenden Regeln angefordert. Nachunternehmerleistung, Eignungsleihe und Bietergemeinschaft sind getrennt offenzulegen.

Für die Klinik wird keine zusätzliche örtliche oder krankenhausspezifische Unternehmensreferenz als Mindestanforderung festgelegt. Die Qualität des angebotenen Betriebsschutzes wird ausschließlich nach den angekündigten Zuschlagskriterien bewertet.

Bei Eignungsleihe sind Unternehmen, konkrete Kapazität und tatsächliche Leistungserbringung zu benennen. Die verbindliche Verfügbarkeit muss nachgewiesen werden. Eine erst nach Angebotsschluss neu gewonnene Kapazität ist nicht schon deshalb zulässig, weil der Auftraggeber eine Unterlage nachfordert. Eine bereits erklärte Kapazität und der nachgereichte Beleg ihres Bestands werden getrennt beurteilt.

3. Zuschlagskriterien

Der Angebotspreis erhält höchstens 80 Punkte. Die Formel lautet niedrigster wertbarer Angebotspreis geteilt durch den jeweiligen Angebotspreis, multipliziert mit 80. Das konkrete Baustellen- und Betriebsschutzkonzept erhält höchstens 20 Punkte. Bewertet werden die auf den vorgegebenen Klinikbetrieb bezogene Trennung der Wege, Staubschutzorganisation und Störfallkommunikation. Jede Dimension erhält null bis fünf Punkte; die vierte Dimension ist der konkrete Ablauf zur rechtzeitigen Freigabe lärmintensiver Arbeiten. Allgemeine Werbeaussagen ersetzen kein Konzept. Die Detailmaßstäbe sind vor Veröffentlichung zu vervollständigen; regionale Unternehmenssitze und allgemeine Erfahrung am Ort sind keine Zuschlagskriterien.

4. Angebotsinhalt

Das Angebot besteht aus dem ausgefüllten Preisblatt, dem Angebotsschreiben, den geforderten Erklärungen und dem Betriebsschutzkonzept. Nebenangebote sind in dieser Ausschreibung nicht zugelassen. Änderungen der vorgegebenen Vertragsbedingungen sind offenzulegen und können zum Ausschluss führen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters werden nicht als stillschweigende Änderung akzeptiert. Eine Nachforderung fehlender Unterlagen bleibt nach der geltenden VOB/A-EU zu prüfen; die Vergabestelle entscheidet hier nicht vorab, jede denkbare Lücke nachfordern zu dürfen.

Bauvertrag – Rohbaulos, Entwurf ohne Zuschlag

06.10.2026

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · Vertragsentwurf LBM-2026-01

1. Gegenstand und Vertragsgrundlagen

Der Auftraggeber beauftragt den im späteren Zuschlagsschreiben bezeichneten Auftragnehmer mit Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau. Dieser Entwurf enthält noch keine Annahme eines Angebots. Bestandteil des späteren Vertrags werden das ausdrücklich angenommene Angebot, das abschließende Leistungsverzeichnis einschließlich der bekannt gegebenen Berichtigungen, die freigegebenen Vertragspläne und die vollständig zur Verfügung gestellte VOB/B in der vertraglich bezeichneten Fassung. Die konkrete Rangfolge wird bei widersprechenden Leistungsangaben überprüft; eine technisch unklare Leistung wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel nachträglich erweitert.

2. Vergütung und Ausführung

Die Vergütung beruht auf den angebotenen Einheitspreisen und den nachgewiesenen tatsächlich ausgeführten Mengen. Vereinbarte Pauschalpositionen bleiben nach ihrem ausdrücklich beschriebenen Umfang abzurechnen. Der voraussichtliche Beginn ist der 01.02.2027, der vorgesehene Fertigstellungstermin der 29.10.2027. Voraussetzung ist die rechtzeitige Übergabe des Baufelds und der freigegebenen Ausführungsunterlagen. Der Auftragnehmer legt binnen zehn Werktagen nach Zuschlag einen abgestimmten Bauzeitenplan vor. Widersprüche zwischen Terminplan und Vertragsbedingungen werden vor Ausführungsbeginn schriftlich geklärt.

3. Anordnungen und zusätzliche Vergütung

Anordnungen zur Änderung des vertraglichen Leistungsumfangs darf für den Auftraggeber nur die Geschäftsführung oder eine ausdrücklich benannte bevollmächtigte Person treffen. Das Planungsbüro darf technische Erläuterungen geben, besitzt aber keine allgemeine Abschlussvollmacht für vergütungspflichtige Nachträge. Der Auftragnehmer zeigt Leistungsänderungen und ihre absehbaren Preis- und Terminfolgen unverzüglich nachvollziehbar an. Die vergütungsrechtliche Beurteilung folgt der tatsächlich anwendbaren Vertragsgrundlage. Ein technischer Prüfvermerk ersetzt keine Preisvereinbarung. Gesetzliche Rechte werden durch das Fehlen einer vorab abgeschlossenen Preisvereinbarung nicht pauschal ausgeschlossen.

4. Dokumentation, Abrechnung und Abnahme

Aufmaße werden bauteilbezogen mit Planrevision, Datum und Beteiligten festgehalten. Die Unterschrift unter einem Aufmaß bestätigt den dokumentierten Messvorgang und enthält ohne zusätzliche Erklärung kein Anerkenntnis der Anspruchsgrundlage oder des Preises. Abschläge beziehen sich auf nachgewiesene vertragsgemäße Leistungen. Die Schlussrechnung weist den ursprünglichen Vertragsumfang, vereinbarte Änderungen und streitige Positionen getrennt aus. Der Auftraggeber prüft die Rechnung innerhalb der maßgeblichen Frist und bezeichnet Einwendungen konkret. Eine Zahlung ohne nähere Erklärung soll nicht als pauschales Anerkenntnis aller weiteren Forderungen verstanden werden.

Die Abnahme erfolgt nach gemeinsamer Begehung mit Protokoll. Bekannte Mängel und erforderliche Vorbehalte werden bezeichnet; Schlusszahlung und förmliche Abnahme werden nicht gleichgesetzt. Eine

Vertragsstrafe ist in dieser Entwurfsfassung nicht vereinbart. Sicherheiten und Einbehalte dürfen nicht ohne abschließend geprüfte Vereinbarung aus einer anderen Vorlage ergänzt werden.

5. Öffentliche Auftragsänderung

Der Auftraggeber prüft unabhängig von der zivilrechtlichen Vergütung, ob eine geplante Änderung nach Paragraf 132 GWB ohne neues Vergabeverfahren zulässig ist und ob eine Bekanntmachung erforderlich wird. Eine Preisvereinbarung bestätigt nicht automatisch die vergaberechtliche Zulässigkeit. Die Parteien dokumentieren den geänderten Gegenstand, seinen Wert und die konkret tragende Änderungsgrundlage.

Datei: 01-vergabeunterlagen/06_Freigabe_offene_Punkte.eml

Von	Roswitha Klapper <vergabe@bauvergabe-klinikum-muenster.example>
An	Benedikt Faltenwurf <planung@bauvergabe-klinikum-muenster.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Bitte vor Veröffentlichung: Baugrund und LV-Version

Guten Morgen Benedikt Faltenwurf,

die Geschäftsführung möchte am 12.10.2026 veröffentlichen. Bitte bestätigen Sie bis 9. Oktober nicht nur „LV fertig“, sondern die zugehörige Bauteilliste, den Stand der Tragwerksfreigabe und die Ergebnisse des östlichen Bodenaufschlusses. In U03 stehen Beton und Schalung noch zusammengefasst. Das muss vor dem Versand der endgültigen Fassung nachprüfbar aufgeteilt sein. Die Kalkulation darf nicht auf einem stillschweigend unterstellten unbelasteten Boden beruhen.

Die Klinikbetriebsleitung hat außerdem die morgendlichen Anlieferungen zur Apotheke angesprochen. Ohne bestätigtes Logistikkonzept kann ich die Ausführungsfristen nicht freigeben.

Ich habe den Arbeitsstand beigefügt. Die interne Kostenschätzung wird nicht an Bieter verteilt. Bitte senden Sie mir die fehlenden Angaben mit Revisionsnummer; keine stillen Änderungen an der alten Datei.

Viele Grüße
Roswitha Klapper

OZ	Kurztext	Einheit	Menge	Einheitspreis_netto_ EUR
01.01	Baustelleneinrichtung einschließlich Rückbau	psch	1	
02.01	Aushub getrennt nach Bauabschnitten; Bodenklasse durch Homogenbereiche ersetzt	m3	13500	
02.02	Transport unbelasteten Aushubs zur benannten Annahmestelle	m3	4000	
02.03	Tragschicht aus güteüberwachtem Mineralgemisch	m3	2000	
03.01	Ortbeton in Gründung, Wänden und Decken nach Bauteilliste	m3	4500	
03.02	Betonstahl liefern, schneiden, biegen und einbauen	kg	650000	
03.03	Schalung einschließlich Aussparungen nach freigegebenem Plan	m2	18000	
04.01	Mauerwerkswände nach Wandtypenliste	m2	3100	
04.02	Deckenelemente einschließlich Montage nach Statik	m2	8200	
05.01	Abdichtung erdberührter Bauteile nach Abdichtungskonzept	m2	2400	
05.02	Perimeterdämmung mit nachgewiesenen Eigenschaften	m2	2200	
06.01	Baulogistik, Gerüste und temporäre Schutzmaßnahmen	psch	1	
06.02	Koordinierte Leitungsdurchführungen nach Durchbruchliste	St	120	
06.03	Fugenabdichtung mit dokumentiertem Systemnachweis	m	200	

OZ	Kurztext	Einheit	Menge	Einheitspreis_netto_ EUR
07.01	Fertigteiltreppen nach freigegebener Treppenliste	St	90	
08.01	Bestands- und Revisionsunterlagen sowie vereinbarte Prüfleistungen	psch	1	

Veröffentlichungs- und Änderungsprotokoll

23.11.2026

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · LBM-2026-01 · Bearbeitung Roswitha Klapper

1. Veröffentlichung

Der Bekanntmachungsdatensatz wurde am 12.10.2026 um 09:12 Uhr zur Veröffentlichung abgesandt. Die Verfahrensakte verwendet die interne Kennung LBM-2026-01; eine echte TED-Veröffentlichungsnummer ist in diesem Ablageauszug nicht enthalten. Der Versandnachweis und der öffentlich bereitgestellte Wortlaut sind vor einer rechtlichen Fristenbewertung gesondert beizuziehen. Der Arbeitsstand U03 ist als überholt markiert. Die Vergabestelle erhielt am 9. Oktober die ergänzte Planerliste U04; ihr genauer Inhalt und die Übereinstimmung mit dem tatsächlich veröffentlichten Paket sind anhand des Portalexports zu prüfen.

2. Fristen und Unterlagen

Der ursprüngliche Angebotsschluss war 16.11.2026, 10:00 Uhr. Nach Rückfragen zu Transportwegen und Bodenansätzen wurde die Frist auf 23.11.2026, 10:00 Uhr verlängert. Die Berichtigung betrifft die Darstellung der Transportleistung, nicht die Menge der Betonposition. Eine bereits eingereichte Fassung kann bis zum neuen Angebotsschluss zurückgenommen und vollständig ersetzt werden. Das Portal soll die zurückgezogene Datei nicht als zweites wertbares Angebot behandeln.

3. Ablage und Konflikt

In der Planungsablage liegt weiterhin die alte Datei U03. Ein Mitarbeiter hatte diese Datei am 2. November intern weitergeleitet. Im Vergabeportal soll nach Aussage der Sachbearbeitung seit Veröffentlichung U04 gelegen haben. Die Aussage ist anhand der Versions- und Abrufprotokolle zu kontrollieren. Eine nachträglich gefertigte Übersicht darf fehlende damalige Freigaben nicht ersetzen. Das interne Revisionsregister weist beide Fassungen aus und nennt, wer welche Berichtigung freigegeben hat.

Von	Walburga Stein <angebot@stein-ziegel.example>
An	Vergabestelle <vergabe@bauvergabe-klinikum-muenster.example>
Datum	Wed, 04 Nov 2026 10:08:00 +0100
Betreff	Rückfrage Position 02.02 und Annahmestelle

Sehr geehrte Vergabestelle,

wir bearbeiten LBM-2026-01. Im Preisblatt steht bei Position 02.02 lediglich „Transport unbelasteten Aushubs“. Der Baugrundvermerk spricht dagegen von einer dunklen Auffüllung am östlichen Rand. Welche Untersuchung und welche Annahmestelle sind für die Kalkulation verbindlich? Bitte benennen Sie zudem die zu kalkulierende einfache Transportentfernung. Eine pauschale Bestätigung, sämtliche Entsorgungskosten seien einzurechnen, erlaubt uns keinen vergleichbaren Preis.

Wir bitten um eine für alle Bieter zugängliche Antwort. Falls die Antwort den Leistungsumfang ändert, benötigen wir die geänderte Positionsfassung und ausreichend Zeit für Rückfragen bei den Annahmestellen. Die übrigen Preise sind noch nicht abschließend freigegeben. Bitte bestätigen Sie den Eingang dieser Nachricht über das Portal.

Mit freundlichen Grüßen

Walburga Stein · Walburga Stein & Sohn GmbH

Berichtigung 01 – Transportansatz und neue Angebotsfrist

06.11.2026

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · An alle registrierten Interessenten · LBM-2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Kalkulation der Position 02.02 ist eine einfache Entfernung von 18 Kilometern zur Annahmestelle Kieshof Nord anzusetzen. Die Vergütung dieser Position umfasst Transport und die im ergänzten Annahmeblatt ausdrücklich bezeichnete Annahme unbelasteten Materials. Die ergänzende Untersuchung vom 9. Oktober unterscheidet den unbelasteten Regelbereich vom östlichen Auffüllungsbereich. Der östliche Bereich wird vor Beginn dieser Rohbauleistung durch einen gesonderten Auftrag behandelt. Seine Entsorgung ist nicht in Position 02.02 einzurechnen. Der Auftragnehmer darf Material nicht ohne Zuordnung und Freigabe abfahren.

Die angebotenen Mengen bleiben unverändert. Für die Kalkulation ist der veröffentlichte Planstand U04 einschließlich dieser Berichtigung maßgeblich. Die intern zirkulierende Arbeitsfassung U03 enthält unvollständige technische Angaben und ist nicht als zusätzliche Leistungsanforderung heranzuziehen. Sollten Ihre heruntergeladenen Dateien hiervon abweichen, benennen Sie bitte die Dateinamen und Abrufzeiten umgehend.

Die Angebotsfrist endet nun am 23.11.2026 um 10:00 Uhr. Die ursprüngliche Frist 16.11.2026 wird ersetzt. Bereits abgegebene Angebote können bis zum neuen Fristende vollständig zurückgenommen und erneut abgegeben werden. Die Bindefrist bleibt zunächst der 31. Januar 2027. Bitte berücksichtigen Sie diese Berichtigung im Angebotsschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Roswitha Klapper · Vergabestelle

Berichtigung 01 – Transportansatz und neue Angebotsfrist

06.11.2026

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · An alle registrierten Interessenten · LBM-2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Kalkulation der Position 02.02 ist eine einfache Entfernung von 18 Kilometern zur Annahmestelle Kieshof Nord anzusetzen. Die Vergütung dieser Position umfasst Transport und die im ergänzten Annahmeblatt ausdrücklich bezeichnete Annahme unbelasteten Materials. Die ergänzende Untersuchung vom 9. Oktober unterscheidet den unbelasteten Regelbereich vom östlichen Auffüllungsbereich. Der östliche Bereich wird vor Beginn dieser Rohbauleistung durch einen gesonderten Auftrag behandelt. Seine Entsorgung ist nicht in Position 02.02 einzurechnen. Der Auftragnehmer darf Material nicht ohne Zuordnung und Freigabe abfahren.

Die angebotenen Mengen bleiben unverändert. Für die Kalkulation ist der veröffentlichte Planstand U04 einschließlich dieser Berichtigung maßgeblich. Die intern zirkulierende Arbeitsfassung U03 enthält unvollständige technische Angaben und ist nicht als zusätzliche Leistungsanforderung heranzuziehen. Sollten Ihre heruntergeladenen Dateien hiervon abweichen, benennen Sie bitte die Dateinamen und Abrufzeiten umgehend.

Die Angebotsfrist endet nun am 23.11.2026 um 10:00 Uhr. Die ursprüngliche Frist 16.11.2026 wird ersetzt. Bereits abgegebene Angebote können bis zum neuen Fristende vollständig zurückgenommen und erneut abgegeben werden. Die Bindefrist bleibt zunächst der 31. Januar 2027. Bitte berücksichtigen Sie diese Berichtigung im Angebotsschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Roswitha Klapper · Vergabestelle

Datei: 02-vergabeverfahren/04_Angebotseingang.csv

Kennung	Unternehmen	Angebot_netto_E UR	Eingang	Fassung	Status
A1	Anselm Klinker Bau GmbH	7.823.200,00	2026-11-23 09:42:18	A2	endgültig abgegeben
A2	Walburga Stein & Sohn GmbH	8.136.128,00	2026-11-23 09:51:04	A1	endgültig abgegeben
A3	Hugo Zement & Partner GmbH	8.527.288,00	2026-11-23 08:55:31	A1	endgültig abgegeben
A1-alt	Anselm Klinker Bau GmbH		2026-11-23 09:21:10	A1	zurückgezogen; kein viertes Angebot

Wertungsvermerk – erster Bearbeitungsstand

01.12.2026

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · LBM-2026-01 · Interne Vergabeakte

1. Eingang und Prüfstand

Zum neuen Angebotsschluss sind drei Angebote eingegangen. Das Angebot von Anselm Klinker Bau GmbH lautet über 7.823.200,00 EUR netto. Das Angebot von Walburga Stein & Sohn GmbH lautet über 8.136.128,00 EUR netto; das dritte Angebot liegt bei 8.527.288,00 EUR netto. Die Beträge wurden rechnerisch mit den Preisblättern abgeglichen. Rückgezogene Uploads werden nicht als weitere Angebote gezählt. Dokumente zur Herkunft eines Preisbestandteils sind noch keine Zustimmung zur Änderung des eingereichten Preises.

2. Vermerk der Bearbeitung

Das Team hat in der ersten Arbeitsrunde zehn Qualitätspunkte für das Betriebsschutzkonzept und weitere zehn Punkte für bereits ausgeführte Baustellen im Stadtgebiet vergeben. Für Klinker sind acht Konzeptpunkte und acht Regionalpunkte notiert. Für Stein sind neun Konzeptpunkte und vier Regionalpunkte notiert. In den Teilnahmebedingungen steht dagegen ein einheitliches Betriebsschutzkonzept mit vier Dimensionen und insgesamt 20 Punkten. Die Sitznähe des Unternehmens wird dort nicht genannt. Der vorliegende Vermerk erläutert noch nicht, wie die Regionalpunkte aus den veröffentlichten Kriterien folgen sollen.

3. Weiteres Vorgehen

Die Sachbearbeitung empfiehlt vorläufig den Zuschlag an Anselm Klinker Bau GmbH. Die Empfehlung ist kein Vertragsschluss. Die Geschäftsführung verlangt vor Versand der endgültigen Entscheidung eine nachvollziehbare Prüfung der offenen Frage. Die Wertungstabelle und die vertraulichen Bieterunterlagen werden ausschließlich der Vergabestelle und ihrer beauftragten Rechtsberatung zugänglich gemacht. Einem Bieter wird nicht ohne gesonderte Prüfung die vollständige Kalkulation des Konkurrenten überlassen.

Roswitha Klapper

Information über die beabsichtigte Zuschlagserteilung

01.12.2026

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · Lindenbogen 18, 48155 Münster

An Walburga Stein & Sohn GmbH · Geschäftsführung Walburga Stein

01.12.2026 · LBM-2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beabsichtigen, den Zuschlag für Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau an Anselm Klinker Bau GmbH zu erteilen. Ihr Angebot wird nicht berücksichtigt. Nach der bisher dokumentierten Wertung erzielt Ihr Angebot weniger Gesamtpunkte. Der Preis wurde nach der angekündigten Verhältnisformel berücksichtigt. In der Qualitätsbewertung wurden das Betriebsschutzkonzept und die regionale Baustellenerfahrung herangezogen. Eine Einzelaufschlüsselung ist diesem Schreiben nicht beigelegt.

Die elektronische Absendung dieses Schreibens ist für heute vorgesehen. Der früheste nach der Wartefrist vorgesehene Vertragsschluss ist der 12.12.2026. Ein Zuschlag erfolgt nicht, solange ein anderweitiges gesetzliches Zuschlagsverbot oder eine entgegenstehende gerichtliche Anordnung besteht. Fragen und Einwendungen sind unter Angabe der Verfahrenskennung über den Kommunikationsbereich an uns zu richten.

Mit freundlichen Grüßen

Roswitha Klapper

Information über die beabsichtigte Zuschlagserteilung

01.12.2026

Klinikum Lindenbogen Münster gmbH · Lindenbogen 18, 48155 Münster

An Walburga Stein & Sohn GmbH · Geschäftsführung Walburga Stein

01.12.2026 · LBM-2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beabsichtigen, den Zuschlag für Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau an Anselm Klinker Bau GmbH zu erteilen. Ihr Angebot wird nicht berücksichtigt. Nach der bisher dokumentierten Wertung erzielt Ihr Angebot weniger Gesamtpunkte. Der Preis wurde nach der angekündigten Verhältnisformel berücksichtigt. In der Qualitätsbewertung wurden das Betriebsschutzkonzept und die regionale Baustellenerfahrung herangezogen. Eine Einzelaufschlüsselung ist diesem Schreiben nicht beigelegt.

Die elektronische Absendung dieses Schreibens ist für heute vorgesehen. Der früheste nach der Wartefrist vorgesehene Vertragsschluss ist der 12.12.2026. Ein Zuschlag erfolgt nicht, solange ein anderweitiges gesetzliches Zuschlagsverbot oder eine entgegenstehende gerichtliche Anordnung besteht. Fragen und Einwendungen sind unter Angabe der Verfahrenskennung über den Kommunikationsbereich an uns zu richten.

Mit freundlichen Grüßen
Roswitha Klapper

Geschäftsführungsnotiz zur Angebotsfreigabe

18.11.2026

Anselm Klinker Bau GmbH · Geschäftsführung Anselm Klinker

1. Kapazität und Kostenbasis

Wir wollen Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau anbieten. Das Team kann ab 01.02.2027 eingesetzt werden, sofern das noch laufende Hallenprojekt planmäßig abschließt. Der Polier hat bislang nur einen Wochenüberblick geschickt; eine schriftliche Personaldisposition für die ersten acht Wochen fehlt noch. Die Preisansätze beruhen auf den angefragten Lieferpreisen und den kalkulierten Stunden. Das interne Kalkulationsblatt wird nicht als Bestandteil unseres Angebots eingereicht. Die Verhandlungsgrenze bleibt ebenfalls intern.

2. Freigabefragen

Ich gebe ein Angebot nur auf Grundlage der veröffentlichten Berichtigung 01 frei. Die Mehrkosten eines vom Auftraggeber später geänderten Bauwerks werden nicht vorsorglich als unbestimmter Risikozuschlag in jede Position aufgenommen. Wir müssen aber die eindeutig beschriebenen Schutz-, Koordinations- und Vorhalteleistungen vollständig kalkulieren. Die Erfahrung unserer Mannschaft mit laufendem Klinikbetrieb ist im Konzept konkret zu beschreiben; ein Firmenprospekt genügt dafür nicht. Der Apothekerbetrieb ist keine von uns zu übernehmende Genehmigungsleistung.

3. Abgabe und Vertretung

Das Angebot darf erst nach meinem Abgleich von Preisblatt, Nachunternehmerangaben und Terminbindung hochgeladen werden. Es ist mit der vorgesehenen Vertretungsangabe abzugeben. Eine abweichende Vertragsfassung mit unseren allgemeinen Einkaufsbedingungen wird nicht beigelegt. Der Sachbearbeiter speichert die Eingangsbestätigung und prüft, ob die vollständige letzte Fassung tatsächlich vor 23.11.2026 um 10:00 Uhr eingegangen ist. Ein erfolgreicher Dateiupload allein beweist noch nicht die fristgerechte endgültige Abgabe.

1. Angebotskalkulation

Klinikum Lindenbogen Münster · LBM-2026-01

Anselm Klinker Bau GmbH

Angebotsstand 22.11.2026 · Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau

Beträge in EUR · Berechnungsgrundlagen siehe Quellen

Gelb / blaue Schrift: Eingaben. Schwarz: Formeln. Leer ist „n.a.“, null ist 0,00.

Angebot netto	7,823,200.00
Angebot brutto	9,309,608.00

1.1 Preisblatt U04 mit Berichtigung 01

OZ	Leistung	Einh.	Menge	EP netto	Betrag netto
01.01	Baustelleneinrichtung einschließlich Rückbau	psch	1.00	280,000.00	280,000.00
02.01	Aushub getrennt nach Bauabschnitten; Bodenklasse durch Homogenbereiche ersetzt	m3	13,500.00	35.00	472,500.00
02.02	Transport unbelasteten Aushubs zur benannten Annahmestelle	m3	4,000.00	28.00	112,000.00
02.03	Tragschicht aus güteüberwachtem Mineralgemisch	m3	2,000.00	140.00	280,000.00
03.01	Ortbeton in Gründung, Wänden und Decken nach Bauteilliste	m3	4,500.00	260.00	1,170,000.00
03.02	Betonstahl liefern, schneiden, biegen und einbauen	kg	650,000.00	2.45	1,592,500.00
03.03	Schalung einschließlich Aussparungen nach freigegebenem Plan	m2	18,000.00	74.00	1,332,000.00
04.01	Mauerwerkswände nach Wandtypenliste	m2	3,100.00	190.00	589,000.00
04.02	Deckenelemente einschließlich Montage nach Statik	m2	8,200.00	92.00	754,400.00
05.01	Abdichtung erdberührter Bauteile nach Abdichtungskonzept	m2	2,400.00	88.00	211,200.00
05.02	Perimeterdämmung mit nachgewiesenen Eigenschaften	m2	2,200.00	64.00	140,800.00
06.01	Baulogistik, Gerüste und temporäre Schutzmaßnahmen	psch	1.00	620,000.00	620,000.00
06.02	Koordinierte Leitungsdurchführungen nach Durchbruchliste	St	120.00	145.00	17,400.00
06.03	Fugenabdichtung mit dokumentiertem Systemnachweis	m	200.00	75.00	15,000.00
07.01	Fertigteiltreppen nach freigegebener Treppenliste	St	90.00	960.00	86,400.00
08.01	Bestands- und Revisionsunterlagen sowie vereinbarte Prüfleistungen	psch	1.00	150,000.00	150,000.00

Umsatzsteuersatz	19.0%
Summe netto	7,823,200.00
Umsatzsteuer	1,486,408.00
Summe brutto	9,309,608.00

1.2 Quellen

OZ / Mengen: 01-vergabeunterlagen/07_Mengen_Preisblatt.csv.

Einheitspreise: eigene Kalkulation; gelb markierte Eingaben.

Transportansatz: 02-vergabeverfahren/03_Berichtigung_01.docx.

Erklärung zur Eignung und zu eingesetzten Unternehmen

20.11.2026

Anselm Klinker Bau GmbH · LBM-2026-01

1. Eigene Leistung

Wir übernehmen die Rohbaukoordination, Betonarbeiten und die Baustellenleitung. Die Kalkulation beruht auf eigenen Fachkräften für Schalung und Betonage sowie den im Angebot bezeichneten Nachunternehmerleistungen. Unsere Referenzliste umfasst den Rohbau eines Verwaltungsgebäudes 2023 und eines Pflegezentrums 2025. Für beide Vorhaben benennen wir den jeweiligen Bauherrnkontakt und den tatsächlich selbst erbrachten Leistungsanteil. Die Namen der eingesetzten Bauleiter werden nur soweit verlangt und datenschutzrechtlich erforderlich übermittelt.

Die Eignung unseres Unternehmens wird unabhängig von der gesonderten Bewertung des angebotenen Betriebsschutzkonzepts dargestellt.

2. Unternehmen und Verfügbarkeit

Die Spezialfirma Hiltrud Gerüstbau GmbH führt die in Position 06.01 beschriebenen Gerüstarbeiten aus. Wir stützen unsere eigene Rohbaueignung nicht auf deren Unternehmensreferenzen. Ihr Angebot vom 17. November umfasst die vereinbarte Vorhaltung und den Rückbau. Ein separater Kapazitätsnachweis ist vorzulegen, falls die Vergabestelle eine entsprechende Verfügbarkeitserklärung verlangt.

3. Erklärung der Geschäftsführung

Wir erklären nach Prüfung der derzeit verfügbaren Unternehmensunterlagen, dass uns keine nicht offengelegten einschlägigen zwingenden Ausschlussgründe bekannt sind. Behördliche Auskünfte oder Registerauszüge werden dadurch nicht vorweggenommen. Änderungen der benannten Unternehmen oder ihrer Kapazitäten werden wir unverzüglich offenlegen und nicht stillschweigend durch andere Unternehmen ersetzen. Die Erklärung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Vergabe; sie ist keine pauschale Erklärung für fremde Unternehmen.

Anselm Klinker, Geschäftsführung

Angebot für das Rohbaulos

22.11.2026

Anselm Klinker Bau GmbH

An Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · Vergabestelle · Lindenbogen 18, 48155 Münster

22.11.2026 · LBM-2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bieten Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau zu den Einheitspreisen des beigefügten Preisblatts an. Die rechnerische Angebotssumme beträgt 7.823.200,00 EUR netto, zuzüglich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Das Angebot berücksichtigt die Berichtigung 01 vom 6. November und den darin bezeichneten Leistungsstand. Nebenangebote geben wir nicht ab. Die in den Vergabeunterlagen vorgegebenen Ausführungsfristen werden angeboten; die dort geregelten Voraussetzungen für Plan- und Baufeldübergabe bleiben maßgeblich.

Wir halten uns bis zum 31. Januar 2027 an dieses Angebot gebunden. Eine Verlängerung der Bindefrist bedarf unserer ausdrücklichen Erklärung; sie wird nicht aus bloßem Schweigen abgeleitet. Die Erklärung zu eigenen und fremden Kapazitäten ist Bestandteil des Angebots. Das geforderte Betriebsschutzkonzept erläutert die vorgesehenen getrennten Lieferwege, Staubschutzkontrollen und Meldekettten.

Unsere interne Urkalkulation ist nicht Bestandteil der allgemeinen Angebotsunterlagen. Soweit eine gesonderte Hinterlegung wirksam vereinbart wird, erfolgt sie nach den dort beschriebenen Regeln. Wir fügen keine abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei. Fragen zu diesem Angebot richten Sie bitte über den vorgegebenen Kommunikationsweg an unsere Vergabebearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen

Anselm Klinker

Von	Vergabestelle <vergabe@bauvergabe-klinikum-muenster.example>
An	Anselm Klinker Bau GmbH <angebot@bauvergabe-klinikum-muenster-bau.example>
Datum	Wed, 25 Nov 2026 10:10:00 +0100
Betreff	Anforderung ergänzender Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Prüfung Ihres Angebots LBM-2026-01 ist folgende Frage offen geblieben: Bitte erläutern Sie anhand bereits vorhandener Kalkulationsgrundlagen, welche Vorhaltezeit in Position 06.01 enthalten ist und weshalb diese Position deutlich unter der Kostenschätzung liegt. Der Gesamtpreis und die angebotene Leistung dürfen durch die Erläuterung nicht geändert werden.

Wir setzen hierfür eine Frist bis 30. November 2026, 12:00 Uhr. Falls sich aus Ihrer Antwort eine Änderung des ursprünglichen Angebots ergibt, kennzeichnen Sie diese ausdrücklich. Die Vergabestelle wird selbst prüfen, ob und in welchem Umfang die Ergänzung berücksichtigt werden darf. Eine Aufforderung ist keine Zusicherung der Zuschlagsfähigkeit.

Mit freundlichen Grüßen
Roswitha Klapper

Von	Anselm Klinker Bau GmbH <angebot@bauvergabe-klinikum-muenster-bau.example>
An	Vergabestelle <vergabe@bauvergabe-klinikum-muenster.example>
Datum	Fri, 27 Nov 2026 11:20:00 +0100
Betreff	Antwort auf Ihre Anforderung – unveränderter Angebotspreis

Sehr geehrte Frau Klapper,

in Position 06.01 haben wir die im Terminplan vorgesehene Vorhaltung einschließlich eines innerbetrieblich bereits verfügbaren Gerüstbestands kalkuliert. Wir nutzen eigene Lagerflächen; eine zusätzliche externe Anmietung ist im angebotenen Zeitraum nicht erforderlich. Der Preis enthält den beschriebenen Auf- und Abbau. Verlängert sich die Vorhaltung aus anderen Ursachen, folgt daraus nicht automatisch ein zusätzlicher Vergütungsanspruch. Hierzu wären Ursache, Vertragsgrundlage und Zeitraum gesondert zu beurteilen.

Unser Angebotspreis bleibt bei 7.823.200,00 EUR netto. Die Erläuterung enthält weder einen Nachlass noch eine Änderung der angebotenen Leistung. Bitte bestätigen Sie den Eingang über das Portal. Für eine Rückfrage zur konkret bezeichneten Unterlage stehen wir heute bis 16:00 Uhr zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Anselm Klinker

Von	Walburga Stein <geschaeftsfuehrung@stein-ziegel.example>
An	Rechtsanwältin Naila Humpelstiel <post@baukanzlei.example>
Datum	Thu, 03 Dec 2026 08:30:00 +0100
Betreff	Bitte Zuschlag verhindern und Aktenlage prüfen

Sehr geehrte Kanzlei,

wir beauftragen Sie für Walburga Stein & Sohn GmbH mit der Prüfung und erforderlichen Wahrung unserer Rechte im Verfahren LBM-2026-01. Die Vorabinformation ist bei uns am 01.12.2026 elektronisch eingegangen. Von den Regionalpunkten haben wir erstmals durch dieses Schreiben erfahren. Unser Betriebsschutzkonzept berücksichtigt den Klinikbetrieb ausführlich. Ob und weshalb die Vergabestelle es anders bewertet hat, wissen wir nicht.

Bitte formulieren Sie zunächst die konkrete Beanstandung und klären Sie, bis wann welche Schritte erforderlich sind. Wir möchten den Auftrag weiterhin ausführen und können unser Angebot bis zum 31. Januar halten. Eine Nachprüfung soll vorbereitet werden, falls keine rechtzeitige Abhilfe erfolgt. Bitte stimmen Sie eine tatsächliche Einreichung und die damit verbundenen Kosten vorher mit uns ab. Wir erlauben keine Weitergabe unserer vollständigen Kalkulation an Wettbewerber.

Mit freundlichen Grüßen
Walburga Stein

Rüge des angekündigten Zuschlags – Entwurf

03.12.2026

Rechtsanwältin Naila Humpelstiel · Baukanzlei · Im Auftrag von Walburga Stein & Sohn GmbH

An Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · Vergabestelle · LBM-2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens unserer Mandantin rügen wir die beabsichtigte Zuschlagserteilung. Ihre Vorabinformation benennt regionale Baustellenerfahrung als Qualitätskriterium. Ein solches Kriterium ist den unserer Mandantin zugänglichen Teilnahmebedingungen nicht zu entnehmen. Angekündigt waren ausschließlich der Preis und das konkret beschriebene Betriebsschutzkonzept. Eine nachträgliche Ergänzung verändert die Wettbewerbsbedingungen und kann unsere Zuschlagschance beeinträchtigen. Unsere Mandantin hat ihr Konzept auf die veröffentlichten Maßstäbe ausgerichtet.

Wir bitten um Überprüfung anhand der ursprünglichen Angebote und der veröffentlichten Bedingungen sowie um eine nachvollziehbare Antwort. Die Prüfung darf nicht durch nachträglich angepasste Vergabevermerke ersetzt werden. Unsere Mandantin verlangt die Wahrung ihrer Rechte aus Paragraph 97 Absatz 6 GWB und eine transparente, gleiche Behandlung. Im Falle erforderlicher Korrektur ist das Verfahren in den rechtmäßigen Stand zurückzusetzen; ein Anspruch auf unmittelbare Auftragserteilung wird mit dieser Rüge nicht behauptet.

Bitte teilen Sie uns vor dem angekündigten frühesten Zuschlagstermin mit, ob Sie abhelfen. Die Rüge selbst begründet kein allgemeines automatisches Zuschlagsverbot. Gerade deshalb benötigen wir eine rechtzeitige Erklärung und werden bei ausbleibender Abhilfe den erforderlichen Rechtsschutz prüfen. Die Rüge wird nach dokumentierter Kenntnis am 03.12.2026 erhoben. Den Zugang sichern wir gesondert über den Kommunikationsbereich.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwältin Naila Humpelstiel

Rüge des angekündigten Zuschlags – Entwurf

03.12.2026

Rechtsanwältin Naila Humpelstiel · Baukanzlei · Im Auftrag von Walburga Stein & Sohn GmbH

An Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · Vergabestelle · LBM-2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens unserer Mandantin rügen wir die beabsichtigte Zuschlagserteilung. Ihre Vorabinformation benennt regionale Baustellenerfahrung als Qualitätskriterium. Ein solches Kriterium ist den unserer Mandantin zugänglichen Teilnahmebedingungen nicht zu entnehmen. Angekündigt waren ausschließlich der Preis und das konkret beschriebene Betriebsschutzkonzept. Eine nachträgliche Ergänzung verändert die Wettbewerbsbedingungen und kann unsere Zuschlagschance beeinträchtigen. Unsere Mandantin hat ihr Konzept auf die veröffentlichten Maßstäbe ausgerichtet.

Wir bitten um Überprüfung anhand der ursprünglichen Angebote und der veröffentlichten Bedingungen sowie um eine nachvollziehbare Antwort. Die Prüfung darf nicht durch nachträglich angepasste Vergabevermerke ersetzt werden. Unsere Mandantin verlangt die Wahrung ihrer Rechte aus Paragraph 97 Absatz 6 GWB und eine transparente, gleiche Behandlung. Im Falle erforderlicher Korrektur ist das Verfahren in den rechtmäßigen Stand zurückzusetzen; ein Anspruch auf unmittelbare Auftragserteilung wird mit dieser Rüge nicht behauptet.

Bitte teilen Sie uns vor dem angekündigten frühesten Zuschlagstermin mit, ob Sie abhelfen. Die Rüge selbst begründet kein allgemeines automatisches Zuschlagsverbot. Gerade deshalb benötigen wir eine rechtzeitige Erklärung und werden bei ausbleibender Abhilfe den erforderlichen Rechtsschutz prüfen. Die Rüge wird nach dokumentierter Kenntnis am 03.12.2026 erhoben. Den Zugang sichern wir gesondert über den Kommunikationsbereich.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwältin Naila Humpelstiel

Von	Vergabestelle <vergabe@bauvergabe-klinikum-muenster.example>
An	Rechtsanwältin Naila Humpelstiel <post@baukanzlei.example>
Datum	Fri, 04 Dec 2026 14:05:00 +0100
Betreff	Ihre Beanstandung im Verfahren LBM-2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir helfen Ihrer Rüge vom 03.12.2026 derzeit nicht ab. Die Fachabteilung sieht die bisher verwendeten Erfahrungsangaben als Konkretisierung des Betriebsschutzkonzepts an. Die Rechtsstelle hat hierzu noch keinen abschließenden Vermerk erstellt. Wir nehmen Ihre Auffassung, es handele sich um ein eigenständiges Kriterium, zur Kenntnis und werden die Bewertungsunterlagen sichern.

Der angekündigte Zuschlag bleibt vorgesehen. Dies ist die ausdrückliche Mitteilung unserer derzeitigen Nichtabhilfe. Ob weitere gesetzliche Hindernisse bestehen, wird vor einer Zuschlagserteilung gesondert geprüft. Bitte richten Sie weitere Nachrichten über den Verfahrenszugang an uns. Die Bereitstellung dieser Nachricht ist am heutigen Tag protokolliert; die Kenntnisnahme wurde um 14:12 Uhr bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen
Roswitha Klapper

Nachprüfungsantrag – Arbeitsentwurf der Bevollmächtigten

07.12.2026

An die Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster

Walburga Stein & Sohn GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung Walburga Stein, Antragstellerin, gegen Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH, Lindenbogen 18, 48155 Münster, vertreten durch Dr. Ottilie Knorren, Antragsgegnerin.

Verfahren LBM-2026-01 · Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau · Bearbeitungsstand 07.12.2026

1. Anträge

Die Antragstellerin beantragt, der Antragsgegnerin die Zuschlagserteilung auf der Grundlage der beanstandeten Wertung zu untersagen und sie zu verpflichten, die Prüfung und Wertung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Vergabekammer zu wiederholen. Sie beantragt ferner die Einsicht in die zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlichen Teile der Vergabeakte unter Schutz berechtigter Geschäftsgeheimnisse sowie die Auferlegung der Verfahrenskosten auf die Antragsgegnerin. Die notwendige Hinzuziehung der Bevollmächtigten soll festgestellt werden. Eine unmittelbare Erteilung des Auftrags wird nicht beantragt.

2. Interesse am Auftrag und Verfahrensstand

Die Antragstellerin hat ein fristgerechtes Angebot zu 8.136.128,00 EUR netto abgegeben und hält an ihrem Interesse am Auftrag fest. Die Antragsgegnerin beabsichtigt laut Vorabinformation vom 01.12.2026 den Zuschlag an Anselm Klinker Bau GmbH. Der Gesamtbauwert beträgt nach den Projektunterlagen 40.000.000,00 EUR netto. Dass der betrachtete Vertrag ein einzelnes Los betrifft, lässt die erforderliche Gesamtbetrachtung des Bauvorhabens nicht entfallen. Die Einordnung der kommunal beherrschten Gesellschaft nach Paragraph 99 Nummer 2 GWB ist anhand ihrer öffentlichen Aufgabe und der Organisationsunterlagen zu belegen.

Die Antragstellerin erfuhr von dem gerügten Umstand am 01.12.2026. Ihre Rüge vom 03.12.2026 und die ausdrückliche Nichtabhilfe vom 04.12.2026 sind beigelegt. Der Entwurf wird vor dem angekündigten Vertragsschluss und innerhalb von 15 Kalendertagen nach Zugang der Nichtabhilfe erstellt. Vor tatsächlicher Einreichung sind Zugangsnachweise und ein zwischenzeitlicher Zuschlag erneut zu prüfen. Eine reine Absendung der Rüge wird nicht mit ihrem Eingang gleichgesetzt.

3. Beanstandeter Vergabeverstoß

Die Antragsgegnerin hat neben Preis und Betriebsschutzkonzept regionale Baustellenerfahrung berücksichtigt. Das verändert die angekündigte Wertung. Der vollständige bekannt gegebene Kriterienkatalog und der ursprüngliche Wertungsvermerk sind deshalb beizuziehen. Eine interne Bewertungsmethode darf die Zuschlagskriterien oder deren Gewichtung nicht verändern. Dies ist der einschlägige begrenzte Aussagegehalt von EuGH, Urteil vom 14. Juli 2016 – C-6/15, TNS Dimarso, Rn. 27–32 (ECLI:EU:C:2016:555; amtlicher Volltext <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0006>). Die Entscheidung bedeutet nicht, dass jede interne Unterüberlegung stets vorab veröffentlicht werden muss. Hier wird gerade die Einführung eines eigenständigen, vorher nicht angekündigten Gesichtspunkts beanstandet. Maßgeblich bleiben Paragraph 127 GWB und die für dieses Bauverfahren geltenden Wertungsregeln.

4. Drohender Schaden und Akteneinsicht

Der beanstandete Vorgang kann die Zuschlagschance unserer Mandantin beeinträchtigen. Die Qualitätsbewertung ist wertungs offen; die Antragstellerin hält ihr Betriebsschutzkonzept für konkurrenzfähig. Sie kann ohne die bekannt gegebene Maßstabsfassung und die Begründung der Einzelpunkte nicht beurteilen, ob die Rangfolge auch bei rechtmäßiger Wertung bestehen bleibt.

Die begehrte Akteneinsicht beschränkt sich auf die entscheidungserheblichen Verfahrens- und Wertungsunterlagen. Die Urkalkulation anderer Bieter wird nicht pauschal verlangt. Geheimnisschutz und wirksamer Rechtsschutz sind für die jeweilige Information abzuwägen; eine vollständige Schwärzung aller tragenden Gründe bedarf einer konkreten Rechtfertigung. EuGH, Urteil vom 17. November 2022 – C-54/21, Antea Polska (ECLI:EU:C:2022:888; amtlicher Volltext <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0054>), betrifft diese Abwägung, ersetzt aber nicht die Anwendung von Paragraph 165 GWB.

5. Zuschlagssicherung und Anlagen

Wir bitten um unverzügliche Information der Antragsgegnerin über den Antrag nach Paragraph 169 Absatz 1 GWB. Erst die gesetzlich vorgesehene Information durch die Vergabekammer löst das dort geregelte Zuschlagsverbot aus. Der nach dem 1. Juli 2026 begonnene Vorgang ist unter Beachtung des Übergangsrechts zu behandeln. Bei einem Obsiegen der Antragsgegnerin vor der Vergabekammer endet das Verbot in der aktuellen Fassung bereits mit Bekanntgabe der Entscheidung; eine anschließende Beschwerde gegen die Ablehnung hat nicht automatisch aufschiebende Wirkung. Erforderliche weitere Eilmaßnahmen wären deshalb unverzüglich gesondert zu prüfen.

Anlage A1: Teilnahmebedingungen, 01-vergabeunterlagen/04_Teilnahme_und_Wertung.docx.

Anlage A2: Vorabinformation, 02-vergabeverfahren/06_Vorabinformation.pdf.

Anlage A3: Rüge, 04-rechtsschutz/02_Ruege_Entwurf.pdf.

Anlage A4: Nichtabhilfe, 04-rechtsschutz/03_Nichtabhilfe.eml.

Die bisherige Anlage A1 ist nur die interne Ausgangsfassung. Vor Einreichung muss die tatsächlich veröffentlichte Endfassung beigelegt und ihr Inhalt abgeglichen werden. Die Entwurfsanlagen dürfen nicht als vollständiger Zustellungsnachweis bezeichnet werden.

Rechtsanwältin Naila Humpelstiel

Kanzleiaktennotiz – Abhilfe, Offenlegung und Rücknahme

18.12.2026

Rechtsanwältin Naila Humpelstiel · Mandat Walburga Stein & Sohn GmbH · LBM-2026-01

1. Verfahrensmitteilungen

Nach unserem Kanzleiverlauf wurde der Antrag am 07.12.2026 übermittelt. Die Information der Antragsgegnerin durch die Vergabekammer wurde am 08.12.2026 bestätigt. Dieser Vermerk dokumentiert den Arbeitsablauf der Kanzlei; er ist weder ein gerichtlicher Beschluss noch ein amtlicher Eingangsbeleg. Die Originalübermittlungsnachweise sind in der elektronischen Ausgangsakte zu prüfen. Ein Zuschlag wurde uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemeldet.

2. Erklärung der Vergabestelle

Die Vergabestelle sagte die Wiederholung der Qualitätswertung anhand der ursprünglich veröffentlichten Maßstäbe ohne Regionalpunkte zu. Die neue Bewertungsrunde soll durch andere fachkundige Mitarbeiter dokumentiert werden. Eine gesonderte Aufschlüsselung der Betriebsschutzbewertung wurde in nicht vertraulicher Form angekündigt. Die Mandantin erkannte an, dass eine Korrektur nicht automatisch zu ihrem Zuschlag führt.

3. Auftrag der Mandantin

Die Mandantin stimmte am 18.12.2026 nach Besprechung der dokumentierten Abhilfe einer Rücknahme des laufenden Nachprüfungsantrags zu. Damit wird keine bestimmte Kostenentscheidung der Vergabekammer behauptet. Gebühren, notwendige Aufwendungen und die Erledigungs- oder Rücknahmefolgen sind anhand der tatsächlichen Verfahrensentscheidung abzurechnen. Es bleibt bei der Forderung, vor einem späteren Zuschlag eine neue, zutreffend begründete Vorabinformation zu erhalten. Etwaige neue selbstständige Verstöße sind gesondert nach Kenntnis und Fristauslöser zu prüfen.

Die Akte enthält keine fingierte gerichtliche Entscheidung. Für eine erneute Bearbeitung im früheren Stadium darf der spätere Ausgang nicht als damals bereits bekannte Tatsache verwendet werden.

Zuschlag und verbindlicher Vertragsstand

18.01.2027

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · Lindenbogen 18, 48155 Münster

An Anselm Klinker Bau GmbH · LBM-2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Ihr weiterhin bindendes Angebot für Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau zu 7.823.200,00 EUR netto an. Vertragsgrundlage ist die abschließende veröffentlichte Leistungsfassung U04 mit Berichtigung 01, Ihr unverändertes Preisblatt und die im Angebot bezeichneten Vertragsbedingungen. Der ursprüngliche vorbereitende Stand U03 ist keine zusätzliche Leistungsvorgabe. Die VOB/B wurde mit dem vollständigen Vergabepaket bereitgestellt und nach der im Vertrag bezeichneten Fassung vereinbart. Die Einbeziehung und etwaige Abweichungen sind bei einer konkreten Rechtsfrage am vollständigen Vertrag nachzuvollziehen.

Die neue Vorabinformation wurde nach dokumentierter Korrektur der Prüfung am 05.01.2027 elektronisch abgesandt. Die Vergabestelle hat vor diesem Zuschlag den Ablauf der Wartefrist und das Fehlen einer fortbestehenden Zuschlagssperre geprüft. Der frühere vorgesehene Zuschlagstermin wurde nicht genutzt. Die Geschäftsführung hat die gegenüber dem ursprünglichen Losbudget erforderlichen zusätzlichen 23.200,00 EUR am 4. Januar freigegeben.

Der Ausführungsbeginn ist 01.02.2027; die Fertigstellung des Loses ist für 29.10.2027 vereinbart. Bitte legen Sie den Bauzeitenplan und die benannte Baustellenleitung fristgerecht vor. Benedikt Faltenwurf koordiniert fachlich, besitzt aber keine allgemeine Vollmacht zur Beauftragung vergütungspflichtiger Änderungen. Solche Erklärungen sind an die Geschäftsführung zu richten. Die Unterzeichnung eines Aufmaßes bestätigt ohne weitere Erklärung weder Preis noch Anspruchsgrund.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ottilie Knorren, Geschäftsführung

Zuschlag und verbindlicher Vertragsstand

18.01.2027

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · Lindenbogen 18, 48155 Münster

An Anselm Klinker Bau GmbH · LBM-2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Ihr weiterhin bindendes Angebot für Los 01 – Baugrube, Gründung und Rohbau zu 7.823.200,00 EUR netto an. Vertragsgrundlage ist die abschließende veröffentlichte Leistungsfassung U04 mit Berichtigung 01, Ihr unverändertes Preisblatt und die im Angebot bezeichneten Vertragsbedingungen. Der ursprüngliche vorbereitende Stand U03 ist keine zusätzliche Leistungsvorgabe. Die VOB/B wurde mit dem vollständigen Vergabepaket bereitgestellt und nach der im Vertrag bezeichneten Fassung vereinbart. Die Einbeziehung und etwaige Abweichungen sind bei einer konkreten Rechtsfrage am vollständigen Vertrag nachzuvollziehen.

Die neue Vorabinformation wurde nach dokumentierter Korrektur der Prüfung am 05.01.2027 elektronisch abgesandt. Die Vergabestelle hat vor diesem Zuschlag den Ablauf der Wartefrist und das Fehlen einer fortbestehenden Zuschlagssperre geprüft. Der frühere vorgesehene Zuschlagstermin wurde nicht genutzt. Die Geschäftsführung hat die gegenüber dem ursprünglichen Losbudget erforderlichen zusätzlichen 23.200,00 EUR am 4. Januar freigegeben.

Der Ausführungsbeginn ist 01.02.2027; die Fertigstellung des Loses ist für 29.10.2027 vereinbart. Bitte legen Sie den Bauzeitenplan und die benannte Baustellenleitung fristgerecht vor. Benedikt Faltenwurf koordiniert fachlich, besitzt aber keine allgemeine Vollmacht zur Beauftragung vergütungspflichtiger Änderungen. Solche Erklärungen sind an die Geschäftsführung zu richten. Die Unterzeichnung eines Aufmaßes bestätigt ohne weitere Erklärung weder Preis noch Anspruchsgrund.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ottilie Knorren, Geschäftsführung

Von	Geschäftsführung <leitung@bauvergabe-klinikum-muenster.example>
An	Anselm Klinker Bau GmbH <bauleitung@bauvergabe-klinikum-muenster-bau.example>
Datum	Fri, 05 Mar 2027 09:40:00 +0100
Betreff	Anordnung Planrevision P07 – gesonderte Kostenaufstellung

Sehr geehrter Herr Klinker,

wir ordnen die Vertiefung der Fundamente in Achse D bis F gemäß geprüfter Revision P07 an. Die neue Gründungsgeometrie führt nach dem Planeraufmaß zu zusätzlichen 220 Kubikmetern Beton, 34.000 Kilogramm Betonstahl und 920 Quadratmetern Schalung. Die Freigabe betrifft die bezeichnete Änderung. Der Baugrund im betroffenen Bereich wurde neu beurteilt; der konkrete Zusammenhang mit den ursprünglichen Erkundungsangaben wird gesondert dokumentiert.

Bitte legen Sie uns eine nachvollziehbare Darstellung der Mehr- und Minderkosten sowie etwaiger Terminfolgen vor. Eine zusätzliche Bauzeitvergütung oder ein bestimmter Zuschlagssatz wird mit dieser Nachricht nicht anerkannt. Erläutern Sie auch, welche Leistungen aus dem bisherigen Vertrag entfallen. Bereits enthaltene Leistungen dürfen nicht nochmals berechnet werden. Die Vergabestelle prüft parallel die öffentliche Auftragsänderung; die technische Notwendigkeit allein ersetzt diese Prüfung nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ottilie Knorren

Nachtragsangebot N01 – geänderte Ausführung

12.03.2027

Anselm Klinker Bau GmbH · An Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH · Nachtrag N01 zu LBM-2026-01

1. Änderungsgegenstand und Abgrenzung

Wir nehmen Bezug auf die Anordnung der Geschäftsführung vom 5. März 2027 und die geprüfte Revision P07. Gegenstand dieses Angebots ist die zusätzliche Fundamentvertiefung in Achse D bis F. Die im ursprünglichen Vertrag bereits enthaltenen Mengen bleiben in der Vertragsabrechnung. N01 erfasst ausschließlich die dokumentierte Mehrleistung. Die Aufmaßliste und die Einzelkostenrechnung sind beigelegt. Eine bloße Mengenabweichung bei unverändertem Bauentwurf wird nicht ohne Prüfung mit einer angeordneten Leistungsänderung gleichgesetzt.

2. Vergütungsansatz

Für Beton setzen wir 220 Kubikmeter zu 268,00 EUR, für Betonstahl 34.000 Kilogramm zu 2,52 EUR und für zusätzliche Schalung 920 Quadratmeter zu 78,00 EUR an. Daraus folgen 58.960,00 EUR, 85.680,00 EUR und 71.760,00 EUR, insgesamt 216.400,00 EUR direkte Mehrkosten.

Auf diese direkten Kosten beanspruchen wir 8 Prozent allgemeine Geschäftskosten und 5 Prozent Wagnis und Gewinn. Die Prozentsätze sind unsere Angebotsforderung; sie werden nicht als bereits vereinbarte oder gesetzlich feststehende Werte bezeichnet. Baustellengemeinkosten sind in den direkten Ansätzen nur enthalten, soweit sie konkret zugeordnet sind. Zusätzlich angesetzte Vorhaltekosten bedürfen deshalb eines Abgleichs gegen Doppelberechnung. Die maßgebliche rechtliche Berechnungsmethode hängt von Vertrag, Anordnung und Vereinbarung ab; unser Angebot setzt diese Prüfung nicht außer Kraft.

3. Terminbehauptung und Unterlagen

Wir machen zunächst zwölf zusätzliche Kalendertage geltend. Im Wochenbericht der heutigen Baubesprechung, der diesem abschließenden Angebot beigelegt ist, sind allerdings nur fünf Tage ausdrücklich der fehlenden Planfreigabe zugeordnet; an zwei Tagen war unsere eigene Schalungskolonne nicht vollständig besetzt. Den Einfluss auf den kritischen Weg und mögliche Überlagerungen werden wir anhand des fortgeschriebenen Terminplans erläutern. Der hier genannte Zeitraum wird nicht zugleich als abschließend bewiesener Entschädigungs- oder Schadensersatzanspruch dargestellt.

Wir bitten um Prüfung und einen Besprechungstermin. Die Freigabe des Aufmaßes soll ausdrücklich von einer Preisvereinbarung getrennt werden. Eine Gesamterledigung weiterer Forderungen bieten wir mit N01 nicht an. Die laufende Vertragsleistung wird im Rahmen der bestehenden Pflichten fortgeführt; gesetzliche oder vertragliche Rechte bei offenen Anordnungs- und Vergütungsfragen bleiben einer gesonderten Prüfung vorbehalten.

Anselm Klinker

Datei: 05-nachtragsmanagement/04_Aufmass_N01.csv

Position	Leistung	Einheit	Zusatzmenge	beanspruchter_Kost ensatz_netto_EUR
N01-1	Beton	m3	220	268
N01-2	Betonstahl	kg	34000	2.52
N01-3	Schalung	m2	920	78

Baubesprechung und Wochenbericht 10

12.03.2027

LBM-2026-01 · Besprechung vom 12. März 2027 · Benedikt Faltenwurf, Anselm Klinker, Roswitha Klapper

1. Festgehaltene Ereignisse

Am 1. März fragte die Bauleitung nach der endgültigen Revision der betroffenen Bauteile. Die ursprüngliche vertragliche Planung erlaubte die Ausführung der jetzt geänderten Bauteile so nicht. Am 3. März war der aktualisierte Plan intern abgestimmt, aber noch nicht zur Ausführung freigegeben. Die Geschäftsführung ordnete die Änderung am 5. März an. Der Auftragnehmer meldete am selben Tag eine Behinderung des betroffenen Arbeitsabschnitts. Die Nachricht ging der Projektleitung um 11:26 Uhr zu. Die Arbeiten in zwei anderen Abschnitten liefen weiter.

2. Uneinigkeit über die Folgen

Der Auftragnehmer ordnet fünf Tage der fehlenden Planfreigabe zu und verlangt insgesamt zwölf zusätzliche Kalendertage. Die Projektleitung hält den zusätzlichen Zeitraum nicht für ausreichend erklärt. Der Wochenbericht weist außerdem für den 8. und 9. März einen Ausfall eigener Schalungsfachkräfte aus. Die Parteien sind sich nicht einig, ob dieser Ausfall gleichzeitig wirkte oder die durch die Änderung ausgelöste Verschiebung weiter verlängerte. Ein vollständiger Soll-Ist-Abgleich mit Abhängigkeiten und eingesetzten Ressourcen ist noch nicht übergeben.

3. Aufmaß und nächste Schritte

Das gemeinsame Aufmaß bestätigt die in N01 benannten zusätzlichen Mengen vorbehaltlich der Kontrolle am tatsächlich ausgeführten Bauteil. Die Unterschriften unter dem Messblatt bestätigen keinen Preis und keinen pauschalen Bauzeitanspruch. Die Projektleitung fordert Lieferbelege, Stundenaufzeichnungen und die Darstellung ersparter Vertragsleistungen. Der Auftragnehmer soll die behaupteten Warte- und Wiederanlaufzeiten getrennt ausweisen. Die Vergabestelle führt die Änderungsliste fort und prüft die einschlägige Ausnahme nach Paragraph 132 GWB einschließlich möglicher Bekanntmachung.

4. Abweichende Erinnerung

Anselm Klinker erinnert eine mündliche Zusage des Planers, „die Mehrkosten seien in Ordnung“. Benedikt Faltenwurf bestätigt nur die technische Erforderlichkeit der neuen Geometrie. Beide halten fest, dass die Vergütung in der Besprechung nicht abschließend vereinbart wurde. Das Protokoll geht am 12. März an die Beteiligten. Die fehlende Antwort eines Empfängers wird nicht automatisch als Anerkennung aller streitigen Rechtsfolgen behandelt.

1. Nachtragskosten N01

Klinikum Lindenbogen Münster · LBM-2026-01

Anselm Klinker Bau GmbH

Kalkulationsstand 10.03.2027 · Anordnung 05.03.2027 · Plan P07

Beträge in EUR · Berechnungsgrundlagen siehe Quellen

Gelb / blaue Schrift: Eingaben. Schwarz: Formeln. Leer ist „n.a.“, null ist 0,00.

Beansprucht netto 244,532.00

Beansprucht brutto 290,993.08

Angebotsforderung, nicht anerkannt. Zuschläge sind nicht vereinbart.

1.1 Ausschließlich zusätzliche Mengen nach P07

OZ	Mehrleistung	Einh.	Menge	Kostensatz	Direkte Kosten
03.01	Zusätzlicher Beton der Fundamentvertiefung	m3	220.00	268.00	58,960.00
03.02	Zusätzlicher Betonstahl	kg	34,000.00	2.52	85,680.00
03.03	Zusätzliche Schalung	m2	920.00	78.00	71,760.00

Direkte Kosten 216,400.00

1.2 Zuschläge jeweils auf direkte Kosten

Allgemeine Geschäftskosten	8.0%	17,312.00
Wagnis und Gewinn	5.0%	10,820.00

Beanspruchter Nachtrag netto 244,532.00

Umsatzsteuersatz 19.0%

Umsatzsteuer 46,461.08

Beanspruchter Nachtrag brutto 290,993.08

1.3 Abgrenzung und Quelle

Kein pauschaler BGK-Zuschlag; konkret enthaltene BGK nicht doppelt fordern.

Bauzeit: 12 Kalendertage behauptet; Preisfolge streitig und hier nicht bewertet.

Mengen- und Preisfreigabe getrennt prüfen; keine Anerkennung durch Aufmaß.

Quelle: 05-nachtragsmanagement/03_Nachtragsangebot.docx, Abschnitt 2.

Mengen: 05-nachtragsmanagement/04_Aufmass_N01.csv; OZ wie Vertrags-LV.

N01 enthält ausschließlich die drei dargestellten Mehrleistungen.

Von	Vergabestelle <vergabe@bauvergabe-klinikum-muenster.example>
An	Anselm Klinker Bau GmbH <nachtrag@bauvergabe-klinikum-muenster-bau.example>
Datum	Mon, 15 Mar 2027 14:20:00 +0100
Betreff	N01: Mengen bestätigt, Preis und Bauzeit noch offen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihre Unterlagen zu N01 geprüft. Die zusätzlich angeordneten Mengen sind nachvollziehbar beschrieben. Bitte reichen Sie die direkten Kostenbelege und die Aufteilung der enthaltenen Baustellengemeinkosten nach. Die geforderten 8 Prozent und 5 Prozent bestätigen wir bisher nicht. Insbesondere benötigen wir die Abgrenzung zu bereits vergüteten Vorhaltepositionen.

Die behaupteten zwölf zusätzlichen Tage erkennen wir auf Grundlage des Wochenberichts nicht an. Bitte legen Sie den fortgeschriebenen Bauzeitenplan mit kritischem Weg und den tatsächlichen Mannschaftsstärken vor. Fünf dokumentierte Wartearbeitstage werden nicht ungeprüft in zwölf anspruchsbegründende Kalendertage umgerechnet. Wir treffen damit noch keine abschließende Entscheidung über einen ausreichend belegten Teilanspruch.

Unsere Bauleitung ist zu einer gemeinsamen Kostenbesprechung am 19. März bereit. Ein vergaberechtlicher Änderungsvermerk und eine etwaige Veröffentlichung werden von der Vergabestelle gesondert bearbeitet. Diese interne Prüfung ersetzt keine Preisvereinbarung mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
Roswitha Klapper

Abschlagsrechnung 03 – Vertragsleistung und offener Nachtrag

31.03.2027

Anselm Klinker Bau GmbH · Rechnung AR-2027-03 · An Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH

1. Abgerechneter Stand zum 31. März 2027

Die bisher aufgemessene Vertragsleistung beträgt 480.000,00 EUR netto. Bereits vereinnahmte Abschlagszahlungen betragen 300.000,00 EUR netto. Aus der unveränderten Vertragsleistung verbleiben damit 180.000,00 EUR netto. Hinzu kommen 34.200,00 EUR Umsatzsteuer bei dem für diese Rechnung angesetzten Steuersatz von 19 Prozent, mithin 214.200,00 EUR brutto. Die steuerliche Behandlung der konkreten Leistung ist anhand der Unternehmer- und Empfängereigenschaft vor der tatsächlichen Abrechnung zu prüfen; ein Übergang der Steuerschuld wird hier nicht unterstellt.

2. Noch nicht abgerechnete Position

N01 wird mit dieser Rechnung nicht zusätzlich gefordert, weil die gemeinsame Leistungsfeststellung noch nicht abgeschlossen ist. Der Nachtrag bleibt in der gesonderten Forderungsliste als streitig vermerkt. Die dort beanspruchten Zuschläge und Bauzeitfolgen werden deshalb weder in die 480.000,00 EUR eingerechnet noch ein zweites Mal als Abschlag angefordert. Die Rechnung enthält keine Erklärung über die endgültige Erledigung des Nachtrags.

3. Beleg und Prüfung

Die Vertragsleistung ist durch die positionsbezogenen Aufmaßblätter der Abschlagsprüfung nachzuweisen. Die vorliegende Kurzrechnung ersetzt diese Blätter nicht. Wir bitten um zeitnahe Benennung konkreter Einwendungen und um Zahlung innerhalb der vertraglich und gesetzlich maßgeblichen Frist nach Zugang der prüfbaren Unterlagen. Eine Zahlungserinnerung ohne festgestellten Zugang und Fälligkeit wird noch nicht versandt.

Anselm Klinker

Abschlagsrechnung 03 – Vertragsleistung und offener Nachtrag

31.03.2027

Anselm Klinker Bau GmbH · Rechnung AR-2027-03 · An Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH

1. Abgerechneter Stand zum 31. März 2027

Die bisher aufgemessene Vertragsleistung beträgt 480.000,00 EUR netto. Bereits vereinnahmte Abschlagszahlungen betragen 300.000,00 EUR netto. Aus der unveränderten Vertragsleistung verbleiben damit 180.000,00 EUR netto. Hinzu kommen 34.200,00 EUR Umsatzsteuer bei dem für diese Rechnung angesetzten Steuersatz von 19 Prozent, mithin 214.200,00 EUR brutto. Die steuerliche Behandlung der konkreten Leistung ist anhand der Unternehmer- und Empfängereigenschaft vor der tatsächlichen Abrechnung zu prüfen; ein Übergang der Steuerschuld wird hier nicht unterstellt.

2. Noch nicht abgerechnete Position

N01 wird mit dieser Rechnung nicht zusätzlich gefordert, weil die gemeinsame Leistungsfeststellung noch nicht abgeschlossen ist. Der Nachtrag bleibt in der gesonderten Forderungsliste als streitig vermerkt. Die dort beanspruchten Zuschläge und Bauzeitfolgen werden deshalb weder in die 480.000,00 EUR eingerechnet noch ein zweites Mal als Abschlag angefordert. Die Rechnung enthält keine Erklärung über die endgültige Erledigung des Nachtrags.

3. Beleg und Prüfung

Die Vertragsleistung ist durch die positionsbezogenen Aufmaßblätter der Abschlagsprüfung nachzuweisen. Die vorliegende Kurzrechnung ersetzt diese Blätter nicht. Wir bitten um zeitnahe Benennung konkreter Einwendungen und um Zahlung innerhalb der vertraglich und gesetzlich maßgeblichen Frist nach Zugang der prüfbaren Unterlagen. Eine Zahlungserinnerung ohne festgestellten Zugang und Fälligkeit wird noch nicht versandt.

Anselm Klinker

Rohbauabnahme – Feststellungen und Vorbehalte

29.10.2027

Klinikum Lindenbogen Münster gGmbH und Anselm Klinker Bau GmbH · LBM-2026-01

1. Begehung und Erklärung

Die Beteiligten begehen das Rohbaulos am 29.10.2027. Für den Auftraggeber nimmt Dr. Ottilie Knorren teil; die technische Begleitung übernimmt Benedikt Faltenwurf. Für den Auftragnehmer nimmt Anselm Klinker teil. Der Auftraggeber erklärt die Abnahme der besichtigten Rohbauleistung mit den nachfolgenden ausdrücklich festgehaltenen Mängeln. Eine Abnahme der getrennten Ausbau- und Technikgewerke ist damit nicht verbunden.

2. Feststellungen

An der Türöffnung im Treppenhaus ist die Sollbreite anhand des freigegebenen Detailplans erneut zu kontrollieren. Zwei dokumentierte Durchführungen fehlen noch in der Revisionsliste. Der Auftragnehmer wird die Unterlagen bis zum 12. November vervollständigen und die geometrische Abweichung bis dahin mit einem prüffähigen Vorschlag bewerten. Die Parteien halten fest, dass die Unvollständigkeit der Revisionsliste keinen Verzicht auf die vereinbarte Dokumentation bewirkt. Die Rechte wegen der bekannten Mängel werden ausdrücklich vorbehalten.

3. Offene Vergütung

Der Nachtrag N01 und die behaupteten Bauzeitfolgen bleiben hinsichtlich der noch nicht vereinbarten Positionen streitig. Die Abnahme enthält kein Anerkenntnis der geltend gemachten Zuschlagssätze und keinen Verzicht des Auftragnehmers auf offene Ansprüche. Eine Vertragsstrafe ist im zugrunde gelegten Vertrag nicht vereinbart. Der Schlussrechnungsstand, das Ergebnis der Änderungsprüfung und die Verjährungsfristen sind jeweils gesondert festzustellen; aus diesem Protokoll wird kein pauschaler Schlussstrich unter sämtliche Ansprüche abgeleitet.

Dr. Ottilie Knorren · Anselm Klinker · Benedikt Faltenwurf